

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 187 -  
189/2531

นาย พุฒ เปรมสนธิ กับพวก  
กรมสรรพสามิต

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

ค่าชดเชยเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง เมื่อจำเลยไม่จ่าย  
ย่อมถือว่าผิดนัดนับแต่วันเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องทวงถาม

ค่าชดเชยเป็นหนี้เงิน เมื่อจำเลยผิดนัดก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตาม  
ป.พ.พ. มาตรา 224 ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี.(ที่มา-สงเสริม)

---

คดีนี้โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างประจำของจำเลย  
จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเพราะเหตุเกษียณอายุ โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ขอให้บังคับ  
ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การว่า เป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้  
แน่นอน จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามไม่เคย  
ทวงถามค่าชดเชยจากจำเลยจำเลยยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ขอให้  
ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ทั้งสามออกจากงานเพราะเกษียณอายุ เป็นการเลิกจ้าง และไม่ใช้การเลิกจ้างลูกจ้างประจำที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง โดยต้องนำค่าครองชีพซึ่งถือเป็นค่าจ้างมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยให้แก่โจทก์ เมื่อไม่จ่ายถือว่าจำเลยผิดนัด โดยไม่ต้องทวงถามต้องชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย

จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยประเด็นความรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยของจำเลยว่า '...ตามกฎหมายค่าชดเชยเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง เมื่อจำเลยไม่จ่ายย่อมถือว่าผิดนัดนับแต่วันเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องทวงถาม ค่าชดเชยเป็นหนี้เงิน เมื่อจำเลยผิดนัดก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(มานิช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น